

STORE TRANSFER Q&A

권리금과 보증금 구분 및 총비용 계산

기록 개요

Gemini 공유 대화 제목으로 확인된 주제인 권리금, 보증금, 점포 양수 비용 계산을 Q&A 기록장 형식으로 정리했습니다.

출처

[Gemini 공유 대화](#)

PDF 다운로드/인쇄

질문 목록

1. 권리금과 보증금은 무엇이 다른가요?
2. 점포를 넘겨받을 때 총비용은 어떻게 계산하나요?
3. 권리금은 누구에게 지급하나요?
4. 보증금은 언제 돌려받을 수 있나요?
5. 권리금을 지급할 때 가장 주의해야 할 점은 무엇인가요?
6. 시설권리금과 영업권리금은 어떻게 구분하나요?
7. 권리금이 높아 보일 때 검토할 기준은 무엇인가요?
8. 월세와 보증금 조건은 총비용 판단에 어떻게 반영하나요?
9. 권리금계약서에는 어떤 내용을 넣어야 하나요?
10. 임대차계약이 성립되지 않으면 권리금은 어떻게 처리하나요?
11. 기존 임차인의 매출 자료는 어떻게 확인해야 하나요?
12. 재고와 집기 비용은 권리금에 포함되나요?
13. 상가 임대차에서 원상복구비는 총비용에 넣어야 하나요?
14. 권리금 회수 가능성은 어떻게 계산하나요?
15. 부동산 중개보수와 권리금 중개수수료는 어떻게 구분하나요?
16. 계약금을 먼저 지급해도 괜찮나요?

01

권리금과 보증금은 무엇이 다른가요?

권리금은 기존 점포가 만들어 둔 영업상 가치에 대해 신규 임차인이 기존 임차인에게 지급하는 금액입니다. 상권, 단골, 위치, 영업 노하우, 인테리어, 집기, 시설 상태처럼 점포 운영에 붙어 있는 프리미엄을 금액으로 평가한 것입니다.

보증금은 임대차계약에서 임차인이 임대인에게 맡기는 담보 성격의 돈입니다. 월세 미납, 관리비, 원상복구비, 손해배상금 등이 있으면 계약 종료 때 보증금에서 정산될 수 있습니다.

가장 중요한 차이는 반환 가능성입니다. 보증금은 정산 후 돌려받는 돈이고, 권리금은 기존 임차인에게 지급하는 대가라 원칙적으로 반환을 전제로 하지 않습니다. 따라서 총비용을 계산할 때 권리금과 보증금을 같은 성격의 비용으로 보면 안 됩니다.

02

점포를 넘겨받을 때 총비용은 어떻게 계산하나요?

초기 총비용은 권리금, 임대차 보증금, 첫 달 월세 또는 선지급 차임, 관리비, 중개보수, 시설 인수비, 수리비, 인허가 비용, 간판·집기·비품 비용, 예비 운영자금을 모두 더해 계산합니다.

예를 들어 권리금 3,000만 원, 보증금 2,000만 원, 첫 달 월세 200만 원, 중개보수와 기타 준비비 500만 원이면 당장 필요한 현금은 약 5,700만 원입니다.

다만 이 5,700만 원 전체가 같은 의미의 손실은 아닙니다. 보증금은 반환 가능 자산, 권리금은 회수 불확실 금액, 월세와 수리비는 지출 비용입니다. 의사결정표에는 이 세 성격을 구분해 적어야 실제 부담을 정확히 볼 수 있습니다.

03

권리금은 누구에게 지급하나요?

권리금은 보통 점포를 넘기는 기존 임차인에게 지급합니다. 반면 보증금과 월세는 임대인에게 지급합니다. 그래서 권리금계약의 상대방과 임대차계약의 상대방이 다를 수 있습니다.

실무에서는 권리금계약과 임대차계약이 동시에 움직이지만 법률관계는 분리해서 봐야 합니다. 기존 임차인에게 권리금을 줬더라도 임대인이 신규 임차인과 임대차계약을 체결하지 않으면 영업을 시작할 수 없습니다.

따라서 권리금 지급 전에는 임대인의 동의, 임대차 조건, 계약 기간, 월세, 보증금, 업종 허용 여부를 먼저 확인해야 합니다.

04

보증금은 언제 돌려받을 수 있나요?

보증금은 임대차가 종료되고 점포를 임대인에게 반환한 뒤, 미납 월세와 관리비, 원상복구비, 손해배상금 등을 정산하고 돌려받는 것이 일반적입니다.

반환 시점은 계약서에 명확히 적어야 합니다. 예를 들어 '명도와 동시에 반환', '정산 완료 후 며칠 이내 반환'처럼 기준이 있어야 나중에 분쟁을 줄일 수 있습니다.

보증금은 돌려받을 수 있는 돈이지만, 원상복구 범위가 넓거나 미납금이 있으면 반환액이 줄어들 수 있습니다. 그래서 계약 전 사진, 시설 상태표, 특약을 남겨 두는 것이 중요합니다.

05

권리금을 지급할 때 가장 주의해야 할 점은 무엇인가요?

권리금은 눈에 보이지 않는 영업 가치까지 포함하는 돈이므로 실제 매출, 순이익, 단골 유지 가능성, 시설 상태, 업종 인허가, 상권 변화, 경쟁 점포 상황을 함께 확인해야 합니다.

가장 위험한 상황은 권리금은 지급했지만 임대차계약이 원하는 조건으로 성립되지 않는 경우입니다. 임대인이 계약을 거절하거나 월세를 크게 올리면 권리금 거래의 전제가 흔들릴 수 있습니다.

따라서 큰 금액을 먼저 송금하지 말고, 임대차계약 체결 또는 임대인의 명확한 동의를 권리금 잔금 지급 조건으로 묶어 두는 것이 안전합니다.

06

시설권리금과 영업권리금은 어떻게 구분하나요?

시설권리금은 인테리어, 주방 설비, 냉난방기, 간판, 집기, 비품처럼 눈에 보이는 시설을 넘겨받는 대가입니다. 시설의 구입 시기, 현재 상태, 수리 필요성, 철거 가능성, 감가상각을 반영해야 합니다.

영업권리금은 단골, 매출 흐름, 입지, 상호 인지도, 배달 계정, 영업 노하우처럼 눈에 보이지 않는 영업상 이익에 대한 대가입니다.

두 금액을 한 덩어리로만 적으면 나중에 시설 하자나 매출 과장 문제가 생겼을 때 다투기 어렵습니다. 가능하면 시설 목록과 영업 가치 산정 근거를 나눠서 확인하는 것이 좋습니다.

07

권리금이 높아 보일 때 검토할 기준은 무엇인가요?

권리금이 적정한지 보려면 월평균 순이익으로 회수 기간을 계산해야 합니다. 예를 들어 권리금이 3,000만 원이고 월 순이익이 300만 원이면 단순 회수 기간은 10개월입니다.

하지만 단순 회수 기간만 보면 부족합니다. 월세 상승, 매출 감소, 인건비 증가, 시설 교체, 계절성, 주변 경쟁 점포 증가까지 반영하면 실제 회수 기간은 더 길어질 수 있습니다.

특히 계약 기간보다 회수 기간이 길거나, 임대차 갱신 가능성이 불확실하거나, 매출 자료가 명확하지 않으면 권리금은 보수적으로 평가해야 합니다.

08

월세와 보증금 조건은 총비용 판단에 어떻게 반영하나요?

월세는 매달 반복되는 고정비이기 때문에 손익분기점에 직접 영향을 줍니다. 월세가 높으면 매출이 조금만 줄어도 순이익이 크게 흔들릴 수 있습니다.

보증금은 초기 현금 부담을 키우지만 반환 가능성이 있는 자산입니다. 반대로 권리금은 지급 후 바로 회수하기 어려운 금액입니다. 그래서 '초기 현금 필요액'과 '최종 비용 부담'을 따로 계산해야 합니다.

총비용표에는 보증금, 권리금, 월세, 관리비, 중개보수, 수리비, 예비비를 분리해서 적고, 보증금은 반환 가능 항목으로 따로 표시하는 방식이 좋습니다.

09

권리금계약서에는 어떤 내용을 넣어야 하나요?

권리금계약서에는 권리금 총액, 계약금과 잔금 지급일, 지급 계좌, 인수할 시설과 집기 목록, 재고 포함 여부, 영업 자료 확인 내역, 하자 발견 시 처리 방법을 넣어야 합니다.

임대차계약이 성립되지 않을 때의 처리도 반드시 필요합니다. 예를 들어 임대인이 신규 임차인과 계약하지 않거나 약정한 보증금·월세 조건이 달라지면 권리금계약을 해제하고 지급액을 반환한다는 식의 조건입니다.

시설을 넘겨받는 경우에는 품목별 상태와 수량을 별도 목록으로 붙이고, 사진을 남겨 두면 잔금 후 분쟁을 줄일 수 있습니다.

10

임대차계약이 성립되지 않으면 권리금은 어떻게 처리하나요?

권리금계약만 먼저 체결하고 임대차계약이 최종 성립되지 않으면 신규 임차인은 점포를 사용할 수 없습니다. 이 경우 권리금 지급의 전제가 사라지므로 계약서의 해제·반환 조항이 매우 중요합니다.

계약서에는 임대인의 동의가 없거나, 보증금·월세·계약 기간 등 핵심 조건이 합의와 다르게 변경되거나, 업종 허가가 불가능한 경우 권리금계약을 해제할 수 있다고 적어야 합니다.

이미 지급한 계약금이 있다면 반환 시점과 반환 방법도 명확히 해야 합니다. 막연히 '협의한다'고 쓰면 실제 분쟁에서 기준이 약해질 수 있습니다.

11

기존 임차인의 매출 자료는 어떻게 확인해야 하나요?

매출은 구두 설명보다 객관 자료로 확인해야 합니다. 카드 매출, 현금영수증, 배달앱 정산 내역, POS 자료, 세금계산서, 부가가치세 신고 자료를 함께 보면 실제 매출 흐름을 더 정확히 파악할 수 있습니다.

월매출만 보는 것도 부족합니다. 재료비, 인건비, 월세, 관리비, 배달 수수료, 공과금, 광고비를 뺀 순이익을 봐야 권리금 회수 가능성을 판단할 수 있습니다.

최근 3개월만 좋은 매출인지, 1년 내내 안정적인지, 계절성은 어떤지, 주변 공사나 경쟁 점포 영향은 없는지도 함께 확인해야 합니다.

12

재고와 집기 비용은 권리금에 포함되나요?

재고와 집기는 권리금에 포함할 수도 있고 별도 금액으로 정산할 수도 있습니다. 중요한 것은 '무엇이 포함되는지'를 계약서에 분명히 쓰는 것입니다.

식자재, 상품 재고, 주방기기, 테이블, 의자, 냉장고, POS, 간판, 에어컨 등 인수 대상 품목을 목록으로 만들고 수량, 상태, 평가 금액을 적어야 합니다.

사용 불가능한 물건이나 임대인 소유 시설이 섞여 있으면 실제 인수 가치가 달라집니다. 잔금 전 현장 확인과 사진 기록을 남기는 것이 좋습니다.

13

상가 임대차에서 원상복구비는 총비용에 넣어야 하나요?

원상복구비는 계약 종료 시점에 발생하는 비용이지만, 점포를 넘겨받을 때부터 예상해야 합니다. 인테리어가 크거나 업종 변경이 필요한 경우 나중에 철거·복구 부담이 커질 수 있습니다.

기존 시설을 그대로 사용할지, 일부 철거할지, 임대인이 어떤 상태로 반환을 요구하는지 확인해야 합니다. 특히 이전 임차인이 설치한 시설까지 신규 임차인이 복구해야 하는지 확인이 필요합니다.

계약서 특약에는 현재 시설 상태, 복구 범위, 예외 시설, 임대인 승인 사항을 적고 사진을 첨부하는 것이 좋습니다.

14

권리금 회수 가능성은 어떻게 계산하나요?

권리금 회수 가능성은 권리금을 월 순이익으로 나누어 기본 회수 기간을 계산하는 것에서 시작합니다. 예를 들어 권리금 4,000만 원, 월 순이익 250만 원이면 단순 회수 기간은 16개월입니다.

하지만 실제로는 월세 인상, 인건비 상승, 매출 감소, 설비 교체, 비수기, 광고비 증가가 발생할 수 있습니다. 이런 변수를 반영해 보수적 순이익으로 다시 계산해야 합니다.

회수 기간이 임대차 안정 기간보다 길면 위험이 커집니다. 계약 기간, 갱신 가능성, 상권 안정성, 업종 지속성까지 함께 봐야 합니다.

15

부동산 중개보수와 권리금 중개수수료는 어떻게 구분하나요?

임대차계약 중개보수는 보증금과 월세를 기준으로 산정되는 부동산 중개 비용입니다. 이는 임대인과 신규 임차인 사이의 임대차계약 성립을 중개한 대가입니다.

권리금 중개수수료는 기존 임차인과 신규 임차인 사이의 권리금 거래를 연결하거나 조율한 대가로 별도 요구될 수 있습니다. 두 비용은 기준과 성격이 다르므로 구분해야 합니다.

별도 수수료를 요구받으면 금액, 지급 시점, 지급 대상, 환불 조건, 세금계산서 또는 영수증 발급 여부를 확인해야 합니다. 구두 약속만으로 지급하면 나중에 다투기 어렵습니다.

16

계약금을 먼저 지급해도 괜찮나요?

계약금을 지급하기 전에는 최소한 권리금 총액, 계약금·잔금 일정, 임대차 조건, 인수 시설 목록, 계약 불성립 시 반환 조건이 문서로 정리되어 있어야 합니다.

임대인의 동의가 필요한 거래라면 임대차계약 체결 가능성을 먼저 확인해야 합니다. 권리금계약만 믿고 계약금을 지급했다가 임대차 조건이 달라지면 회수 문제가 생길 수 있습니다.

송금할 때는 지급 목적을 메모로 남기고, 계약서와 영수증을 받아야 합니다. 현금 지급은 가능하면 피하고, 불가 피하다면 수령 확인서를 반드시 받아야 합니다.

정리일: 2026년 5월 20일 · GitHub Pages 배포용 정적 기록장